

1501141-75.2022.8.26.0594
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Fábio Correia Bonini
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... aberto.

Certa, portanto, a autoria do crime de furto imputado ao réu.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo estão suficientemente demonstradas. O laudo de fls. 178/184 demonstrou que a marquise de alvenaria que abrigava o aparelho de ar condicionado tinha três metros de altura, o que, por certo, exigiu do autor do furto esforço incomum para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
4ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501141-75.2022.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501141-75.2022.8.26.0594
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu PAULO CÉSAR PERUZZI, com qualificação completa a fls. 14, foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do Código Penal porque, no dia 11 de setembro de 2022, às 00h23min, na Avenida Rodrigues Alves, n. 7-7, em Bauru, agindo em conluio e unidade de propósitos com pessoa não identificada, durante o repouso noturno, teria subtraído para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um aparelho de ar condicionado, pertencente ao estabelecimento comercial "Cheia de Charme".

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Então, o réu foi citado e apresentou defesa prévia através de defensor dativo.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público requereu a condenação, entendendo que o conjunto das provas produzidas demonstrava a autoria e a materialidade do crime. Pediu, ainda, a aplicação da majorante do furto noturno e a exasperação da pena em virtude dos antecedentes e da reincidência, com a fixação de regime inicial fechado, sem direito ao recurso em liberdade e com vedação de substituições da pena privativa de liberdade.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência probatória. Para o caso de condenação, requereu o afastamento da causa aumento de pena do furto noturno e o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, com fixação de regime inicial diverso do fechado.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime é certa e está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial e por todo o restante do conjunto probatório, que evidenciaram ter havido conduta dirigida contra o patrimônio da vítima, com o consequente desfalque patrimonial.

Também é certa a autoria do crime de furto.

A testemunha Cláudia Maria de Camargo Neli afirmou em juízo que era gerente do salão de beleza, naquela ocasião, recebeu contato de policiais militares, que informaram ter havido o furto do aparelho de ar condicionado daquele estabelecimento. Diante disso, foi até o local e reconheceu o aparelho apreendido. Disse ainda que, para alcançar o aparelho furtado, o autor do crime subiu por uma árvore até a marquise do prédio.

Já a testemunha Osvaldo Fernandes, que é policial militar, afirmou em juízo que, naquela oportunidade, comunicado sobre o furto, foi ao local, e encontrou o réu nas proximidades, ao lado do aparelho subtraído. Então, a testemunha constatou que, para alcançar o objeto, o acusado subiu até uma marquise de aproximadamente três metros de altura. Por fim, relatou que uma funcionária da vítima reconheceu o aparelho.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Diego Tenório, outro policial militar ouvido em juízo.

A propósito, a circunstância de serem policiais não afasta a credibilidade das testemunhas, de acordo com jurisprudência pacífica, já que não se demonstrou que elas tivessem motivos para incriminarem falsamente o réu.

É certo que o réu, ao ser interrogado pelo juízo, negou a autoria da subtração, alegando não saber que o objeto era furtado e que se limitara a auxiliar no transporte daquele aparelho, a pedido de um menino, que pretendia levá-lo a um ferro-velho e que se evadiu com a chegada de vigias noturnos. Entretanto, essa negativa de autoria, que foi contrariada pelos depoimentos das testemunhas, não se mostrou digna de crédito, pois o fato ocorreu em plena madrugada, em horário em que não havia qualquer ferro-velho aberto.

Certa, portanto, a autoria do crime de furto imputado ao réu.

As qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo estão suficientemente demonstradas. O laudo de fls. 178/184 demonstrou que a marquise de alvenaria que abrigava o aparelho de ar condicionado tinha três metros de altura, o que, por certo, exigiu do autor do furto esforço incomum para galgá-la, de modo que a qualificadora da escalada ficou configurada.

Além disso, o laudo atestou o rompimento de obstáculo, constatando ter havido fratura e flexão da porção do cabo elétrico que, oriundo do interior do prédio, estava ligado ao aparelho, apresentando secção gerada à guisa de instrumento tipo cortante não identificado.

No entanto, não há prova suficiente de que o crime foi praticado em concurso de agentes. Embora tenha o réu afirmado a presença de outra pessoa no local, nada demonstra a participação de um terceiro na empreitada criminosa.

Nessas condições, impõe-se a parcial procedência da pretensão punitiva para, afastada a qualificadora do concurso de agentes, condenar o réu pela prática de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do acusado não se mostrou de excepcional reprovabilidade, mas ele possui maus antecedentes (fls. 138/139), e praticou o crime mediante mais de uma qualificadora. Dessa forma, a pena-base é fixada em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão mais onze dias-multa.

É certo que se trata de réu reincidente (fls. 140/141). Desse modo, é necessário aplicar a agravante genérica do art. 61, I, do Código Penal, o que exige o aumento da pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão mais doze dias-multa.

Não há outras agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas, nem causas de aumento ou de diminuição de pena que possam ser aplicadas.

A propósito, é preciso registrar a inviabilidade de se fazer incidir, no caso

presente, a causa de aumento de pena do furto noturno. Este juízo sempre entendeu pela possibilidade de aplicar essa majorante aos crimes de furto qualificado. No entanto, não se pode ignorar a recente alteração da jurisprudência que predominava no Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender pela impossibilidade de aplicar a causa de aumento de pena do art. 155, § 1º do Código Penal aos crimes do art. 155, § 4º do mesmo Código, já que, em razão da posição topográfica e sob o viés do princípio da proporcionalidade, essa majorante deve ser aplicada somente ao furto em sua modalidade simples. Confira-se, por oportuno, os termos de acórdão proferido no REsp 1.890.981-SP, relator o Min. João Otávio de Noronha (j. 25/05/2022, Recurso Repetitivo – Tema 1087).

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique seja o réu pessoa financeiramente abonada.

Em função da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, "c" e 3º do Código Penal, sendo inviável, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando que não houve alteração do panorama que levou à prolação da decisão pela qual se decretou a prisão cautelar do acusado, ele não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a ação penal para, afastada a qualificadora do concurso de agentes, condenar o réu PAULO CÉSAR PERUZZI, RG n. 36.175.251, a cumprir dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar onze dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Pelos motivos acima expostos, o réu não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se o réu no local em que se encontra preso.

Cumpra-se o disposto no art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 06 de dezembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA